

第4節 科学的捜査

刑事訴訟法
No103

H19-39

(配点: 2)

月 日

月 日

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律（以下「通信傍受法」という。）に関する次の1から4までの各記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 刑事訴訟法では、令状により、差押え、搜索又は検証をすることができる対象犯罪を限定していないが、通信傍受法では、傍受令状で通信の傍受をすることができる対象犯罪を死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる刑法上の犯罪に限定している。(改)
2. 差押え、搜索又は検証のための令状には、犯罪事実の要旨及び罰条の記載を要しないが、通信傍受法の傍受令状には、被疑事実の要旨及び罰条を記載しなければならない。
3. 刑事訴訟法では、令状により、差押え、搜索又は検証をすることができる要件として「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」と定められているが、通信傍受法では、傍受令状により、通信の傍受をすることができる要件の一つとして「他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるとき」と定められている。
4. 刑事訴訟法では、裁判官がした検証に関する裁判の取消し又は変更を請求することはできないが、通信傍受法では、裁判官がした通信の傍受に関する裁判の取消し又は変更を請求することができる。

No103	通信傍受法	正答率
H19-39	正解 1	52%

1 誤っている

刑事訴訟法では、令状により、差押え、搜索又は検証をすることができる対象犯罪を限定していない（219 条 1 項参照）。他方、通信傍受法でも、傍受令状で通信の傍受をすることができる対象犯罪を、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航に関する犯罪、組織的な殺人（同法別表第 1）等といった犯罪類型の形で限定している（同法 3 条 1 項）ものの、「死刑又は無期若しくは短期 1 年以上の拘禁刑に当たる刑法上の犯罪」に限定しているわけではない。なお、平成 28 年改正により、組織犯罪性を担保する一定の要件の下で、放火、殺人、傷害、逮捕監禁、誘拐、窃盗、詐欺、爆発物使用、児童ポルノという 9 つの犯罪類型が対象犯罪に追加された（同法別表第 2）。

2 正しい

差押え、搜索又は検証のための令状には、犯罪事実の要旨及び罰条の記載を要しない（219 条 1 項参照）。他方、通信傍受法の傍受令状には、被疑事実の要旨及び罰条の記載も要求されている（通信傍受法 6 条 1 項）。

3 正しい

刑事訴訟法では、令状により、差押え、搜索又は検証をすることができる要件として「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」と規定している（218 条 1 項）。他方、通信傍受法では、通信の傍受をすることができる要件の 1 つとして「他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるとき」と規定している（通信傍受法 3 条 1 項柱書）。

4 正しい

429 条 1 項各号は、裁判官がした裁判に対して準抗告ができる場合を規定しているが、429 条 1 項各号には裁判官がした検証に関する裁判は含まれないため、刑事訴訟法では、裁判官がした検証に関する裁判の取消し又は変更を請求することはできない。他方で、通信傍受法 33 条 1 項は「裁判官がした通信の傍受に関する裁判に不服がある者は、その裁判官が所属する裁判所に、その裁判の取消し又は変更を請求することができる。」と規定している。

なお、傍受の実施に際しては、従来、通信管理者等の立会いが必要であった（通信傍受法旧 12 条）。しかし、平成 28 年改正により、立会人なしの新たな傍受の方法として、令状記載の期間内で検査官または司法警察員が指定する期間の通信全てを暗号化した上で一時保存させ、その後、通信事業者等の施設において通信管理者等に復元させ、これを再生するという方法が導入されることとなった（同法 20～22 条）。これにより、リアルタイムの傍受・聴取だけでなく、傍受後の事後的な聴取が可能になる。また、通信内容を暗号化して警察署等に設置された機器に伝送させる方法（同法 23 条）も導入されることとなった。これにより通信事業者等の施設以外において立会人なく傍受・聴取することが可能になる。